

עין משפט
נר מצוה

יח:

האשה שנתארמלה

פרק שני כתובות

מסורת הש"ס

א) ב"ב קסח. סנהדרין מד.
מכות ג:א.
ב) גיטין ג.
ג) נע"מ חו"ט לקמן כח.
ד"ה קיום,
ד) סנהדרין ט: כה.
יבמות כה:
ה) ב"ב קמג.
ו) נ"י כ"א,
ז) ז"ל בשמי.
יעב"ז.

ⓘ

מוסף רש"י

ובכולה בעי דלודי ליה. וכי מימא לא נשבעיה אשארל, דמנו דחשוד אממונא חשוד נמי אשבעתא, אממונא לא חשוד מלגא כפריה בטליה, דהאי כי אורי כפגלא, כטליה נמי בעי דלודי, והאי דלא אורי ליה לאו דדעמו למיגולה אלא אישטמוני אשטמיט לנחוי השמא (גיטין א): שגדלו היה מודה בטלו אלא שאין בידו לפטוע וסבר עד דעוי לזי חזי כ"י (ב"ב ג). נשואה כמי שנחקרה עדותה בב"ד. דלא חליף אינש ליופי (גיטין ג). שוב אינו חוזר ומגיד. דבר דמחמיט את הלאשון, דכתיב אם לא יגיד, האגדה קמייתא קפיד קרא (סנהדרין טז). אין אדם משיש עצמו רשע. אין אדם נפסל לעדות בהודאת פיו דלדש קרוב אלא עצמו הלך אין אלס יטול לשום עצמו רשע. כלומר על דעות עצמו איט נעשה רשע שהי מודה פסלה קרוב לעדות (סנהדרין ט). דהא אין קרוב מעיד לא לזכות ולא לחובה (שם) והא דקיי"ל ב"ב (ב"ב ח). והדלת פיו כמלא עדים דמי, ה"מ למנוחא אל לקנשא ולענוש מלקות ולפסל לא (יבמות כה). אין נאמנים לפוסלו דברי ר' מאיר. ופליג אמתיי דלא חייב לנפסא שאקר גבי שטרות, דלא נחשו ישראל על ק"מ ומפרש במסקנא טעמא דקסבר ר"מ מודה בשטר ככתבו לזי שאין דריך לקיימו דכיון שאמר לא חיי כתבתו מו לא מיחמני עדים למפסליה שהרי אין לך קיום גדול מזה שהלז מודה שכתב דמסתמא לא נעשה כפסלות, וכמו שכתב ידו יוצא ממקום אחר דמי דמען אין נאמני, דאין כאן הפה שאקר (שב"ב קנד). וחכמים אומרים נאמנים. דלע"ז לדודה לזי שכתב, דריך לקיימו, וכיון שאיט מתקיים כי אם ע"פ עדים הלזו שאומרים כתב ידני הוא זה, הא קאמרי נמי קטנים היינו והאם אדם שאקר

ⓘ

תוספות ר"ד (המשך)
לא האמר ר"ל עדים החתומים בשטר נעשה כמי שנחקרה עדותה בב"ד פ"י מ"ה אמר כמו שנחקרה עדותה ולא אמר כמו שהגידו עדותה בב"ד שאם הגידו ועדיין לא נחקרה עדותה יכולין לחזור בהם ולומר שקר העדנו דהניא בחוספתא דפ"ב דכתובות ה'היינו שאמרו מעידים אנו כפולתי שהוא בן גרושה בן חלוצה נתין וממור עד בלא נחקרה עדותה אמרו שאם אנו נאמנים ומשנתקנו עדותן אמרו בדיאם אנו אין נאמנים שאמרו אנו נאמנים ואם משנתקרה עדותן אין נאמנים. אלא אי אתמר ארישא אתמר הרי אלו נאמנים ארמב"ח לא שנו פירוש דאמרין הפה שאקר הוא הפה שהתיר אלא שאמרו אנוסים היינו מחמת נפשות אבל אמרו אנוסים היינו מחמת ממון אין נאמנים שאין אדם משיש עצמו רשע ואפילו ע"י מיגו פ"י אינו נאמן לפסול עצמו מחזקתו דקרוב הוא אצל עצמו וקרוב פסול לעדות:

ובבב"י בעי ד'רודי. פירש בקונטרס ב"ב מ" (דף ג: וס) דלמא לפרש דלא תימא אמאי נשבע נימא מגו דחשיד אממונא חשיד נמי אשבעתא ולהכי קאמר ובכולי בעי דלודי ליה ולא חשיד אממונא

וקשה לר"י דהא אמר בפ"ק דב"מ (דף ה:) דלא אמרינן מגו דחשיד אממונא חשיד נמי אשבעתא ואין לומר דמן המורה חשיד נמי אשבעתא ומדרבנן הוא דאמרין דלא חשיד לפי שראו שהיו מקילין בממון יותר מצבועה ותקנו שבעה על החשודים כל זמן שלא נודע שהוא גזלן כשגר מן המורה עדיין אצל גזלן ידוע שפסול מן המורה לא תקנו ולפי זה שבעה שלא שלחמי זו יד היא מדרבנן ^[א] ואלא היא דאורייתא אלא שבעה שלא פשעתי בהן והא דכתיב אם לא שלח לא שנשבע שלא שלח אלא ה"ק קרא נשבע שלא פשע אימתי בזמן שלא שלח זו יד דלס שלח זו יד חייב אפילו שלא פשע דנחמייד בזונסים דהא גבי נסכא דרבי אבא (שבעות דף נב:) משמע דאי אמר לא חטפתי היה נשבע להכחיש את העד אע"ג דחשיד אממונא והתם הויא שבעה דאוריית' דנשבעה דרבנן לא אמרינן מתוך שאינו יכול לישבע משלם דממשמע בפ"ק דב"מ (סס) גבי יהודה רעיא ונראה דלמא לפרש דלא תקשי כיון דאין אדם מעיז יהא נאמן צמה שכפר מקלָת וכיון פנים א"כ יהא נאמן במגו דאי בעי כפר הכל וקאמר דאין זה עזות מה שכופר קלָת ואי"ת כיון דלא חשיד אשבעתא למה גזלן פסול לשבעה ומירן ה' יהודה חסיד דדוקא כשהוא חשוד על אותו ממון שגא לישבע אמרינן דלא חשיד אשבעתא דעל ידי השבעה יפרוש אצל אותו ממון שכבר רעיא דחשדי ליה גזלן משום דלכל תרי מינייהו אע"פ שזריך לפרוע הני תרי דלכל מ"מ לא יפרוש מן השאר משום שבעה דמה שמשלם בע"כ אין זה השבה מעליא וי"מ דגזלן כשר לשבעה מן המורה דלא חשיד אשבעתא אלא דמדרבנן פסלוהו כשהוא גזלן ואס תאמר ומאי שנא דלעדות פסול דכתיב אל תשת ידך עם רשע וגו' ולשבעה כשר וי"ל דנשבעת שקר יש בה עונש גדול דכתיב בה לא ינקה וכדאמר בשבעות הדיינין (שבעות דף נט). שכל העולם כולו מודעו כשאמר הקב"ה (לא תשבעו ו) לא תשא ועוד דבעדות שקר ליכא אלא לא תענה ובשבעות שקר ליכא לא תגזול ולא תשבעו^[א] לשקר: **הר"י** א"ו **נאמנים**. ואי"ת ולמה נאמנים והא מגו במקום עדים הוא דאין סנהי שלא היו אנוסים ולא פסולי עדות דהא לקמן אמרינן תרי ותרי גינהו וי"ל כיון דהזכירו חכמים קיום הכא לא חשבי כלל קיום מה שאומרים כתב ידני הוא זה כיון דליניהו גופייהו אמרי תוך כדי דבור קטנים או אנוסים היינו אצל לקמן חשבינן להו כשני עדים כיון דכבר מקויים הוא שכתב ידן יוצא ממקום אחר: **אין נאמנים**. הכא ליכא לאקשויי

דלהימנו במגו דאי בעו אמרי פרוע הוא דכיון דמקויים הוא היו מגו במקום עדים כדפירשנו ועוד דחוזרים ומגידים הם וכיון שהגיד שזכ אינו חוזר ומגיד כדאמרי' בגמרא ועוד דבשני עדים לא אמרינן מגו וזכרישא נאמנים משום דאי בעו שתקי: **ל"א** שנו א"א שאמרו אנוסים דיינו מחמת ממון. דלא מהיימי משום דלא משוו נפשייהו רשעים וקטנים כדרשב"ל ופסולי עדות משום דמלוה גופיה מידק דייק כדאמרין בסמוך: **במחמת נפשות הרי א"ו נאמנים**. וא"ת וכי אמרו קטנים היינו או אנוסים מחמת ממון הו אנוסים מחמת נפשות דאנוסים היו מחמת נפשות דאנוסים היו מחמת נפשות לא שכיח אחרת כמו על אשמו או שרצו אדם אחר וכן בהרגמיו כפס"ב דיבמות (דף כה: וס) יכול להיות דאדם אחר הרגו אי נמי שאני הכא דמחמת ממון או מחמת נפשות הוי פירושא דאנוסים היינו הלכך לא פלגינן דיבורא אצל לרזנו וזכ על אשמו הוי דיבור בפ"א"ג הכא עיקר עדות הוא צמה שאומרים אנוסים היינו דהרגמיו עיקר עדות הוא לומר שנהרג להשאית את אשמו וכן פלוני רבעו או צא על אשמו עיקר עדות להרוג פלוני הלכך פלגינן דיבורא ולגבי להשים עצמו רשע או לגבי אשמו לא יהא נאמן: **מל"ה** גופיה מידק דייק. ולרבנן אפי' מלוה על פה לא הויא דעבינן סיהא תחלתו וסופו ככשרות כדאמרי' ב"ש נוטלין (ב"ב דף קסח. וס): **קטנים נמי כדרשב"ל**. ה"מ למימר וקטנים נמי משום דמלוה גופיה מידק דייק אלא דניחא ליה למינקט ככל חד טעמא אחרינא א"נ טעמא דריש לקיש גופיה נמי משום דמלוה מידק דייק והא דלא מייתי דרבש"ל אפסולי עדות משום דר"ל לא הזכיר אלא קטנים בדבריו:

ובכולה בעי דלודי ליה והאי דלא אודי ליה כי היכי דלישתמיט ליה וסבר עד דהוה לי זוזי ופרענא ליה ורחמנא אמר רמי שבועה עליה כי היכי דלודי ליה בכוליה רבי אליעזר בן יעקב סבר לא שנא בו ולא שנא בבנו אינו מעיז והלכך לאו משיב אבירה הוי ורבנן סברי בו הוא דאינו מעיז אבל בבנו מעיז ומדלא העיז משיב אבירה הוי: **מתני'** «העדים שאמרו כתב ידינו הוא זה אבל אנוסים היינו קטנים היינו פסולי עדות היינו הרי אלו נאמנים ואם יש עדים שהוא כתב ידם או שהיה כתב ידם יוצא ממקום אחר אינן נאמנין: **גב'** אמר רמי בר חמא לא שנו אלא שאמרו אנוסים היינו מחמת ממון אבל אנוסים היינו מחמת נפשות הרי אלו נאמנין אמר ליה רבא יכל כמיניה ^[א] כיון שהגיד שוב אינו חוזר ומגיד וכי תימא הני מיילי על פה אבל בשטר לא והא אמר ריש לקיש ^[ב] עדים החתומים על השטר ^[ג] נעשה כמו שנחקרה עדותה בב"ד אלא כי אתמר ארישא אתמר הרי אלו נאמנין אמר רמי בר חמא לא שנו אלא שאמרו אנוסין היינו מחמת ממון אין נאמנין ^[ד] מאי טעמא אין אדם משיש עצמו רשע תנו רבנן ^[ה] אין נאמנים לפוסלו דברי רבי מאיר וחכמים אומרים נאמנים בשלמא לרבנן כי טעמייהו שהפה שאסר הוא הפה שהתיר אלא לר' מאיר מ"ט בשלמא פסולי עדות מלוה גופיה מעיקרא מידק דייק ומחתם קטנים נמי כדרשב"ל דאמר ריש לקיש

חזקה

הפה שאסר כו': **אלא דאמרי מחתם נפשו**. נאנסנו דלא משוו נפשייהו רשעים וכיון דעלייהו סמכינן הא בתוך כדי דבור עקרהו לסהדומייהו והפה שאסר החיר: **אין אדם משיש עצמו רשע**. אינו נאמן לפסול את עצמו מחמתו דקרוב הוא אצל עצמו וקרוב פסול לעדות: **אין נאמנין לפוסלו**. ארישא דממתניין פליג העדים שאמרו כתב ידינו הוא אצל אנוסים היינו כו': **הפה שהסיר**. וכיון דמחמת נפשות קאמרי נאנסנו לא משוו נפשייהו רשעים. ופסולי עדות דקאמרי היינו טעמא דלאו בעדותן משוו נפשייהו רשעים אלא דאמרי קרובים או עבדים היינו ועכשיו אנו משוחזרים: **בשלמא פסולי עדות**. או קטנים כיון דמוריהם הם שהשטר דתן נכתב שהלואה או המזקא הוא אצל אנחנו לא היינו ראוים והויא לה כמלוה על פה או אי מכירה היא לא נקנה הקרקע בשטר זה אמר ר"מ דלא מהיימני דל"כ מלוה לא שדי זוזי כדדי וכי מחמים עדים על שטרו מידק דייק סיהו כשרים: אלא

במקום עדים כדפירשנו ועוד דחוזרים ומגידים הם וכיון שהגיד שזכ אינו חוזר ומגיד כדאמרי' בגמרא ועוד דבשני עדים לא אמרינן מגו וזכרישא נאמנים משום דאי בעו שתקי: **ל"א** שנו א"א שאמרו אנוסים דיינו מחמת ממון. דלא מהיימי משום דלא משוו נפשייהו רשעים וקטנים כדרשב"ל ופסולי עדות משום דמלוה גופיה מידק דייק כדאמרין בסמוך: **במחמת נפשות הרי א"ו נאמנים**. וא"ת וכי אמרו קטנים היינו או אנוסים מחמת ממון היינו להימנו במגו דאמרי אנוסים היינו מחמת נפשות דהא זכרישא דליכא מגו נאמנים לומר אנוסים היינו מחמת נפשות לא שכיח אחרת כמו על אשמו או שרצו אדם אחר וכן בהרגמיו כפס"ב דיבמות (דף כה: וס) יכול להיות דאדם אחר הרגו אי נמי שאני הכא דמחמת ממון או מחמת נפשות הוי פירושא דאנוסים היינו הלכך לא פלגינן דיבורא אצל לרזנו וזכ על אשמו הוי דיבור בפ"א"ג הכא עיקר עדות הוא צמה שאומרים אנוסים היינו דהרגמיו עיקר עדות הוא לומר שנהרג להשאית את אשמו וכן פלוני רבעו או צא על אשמו עיקר עדות להרוג פלוני הלכך פלגינן דיבורא ולגבי להשים עצמו רשע או לגבי אשמו לא יהא נאמן: **מל"ה** גופיה מידק דייק. ולרבנן אפי' מלוה על פה לא הויא דעבינן סיהא תחלתו וסופו ככשרות כדאמרי' ב"ש נוטלין (ב"ב דף קסח. וס): **קטנים נמי כדרשב"ל**. ה"מ למימר וקטנים נמי משום דמלוה גופיה מידק דייק אלא דניחא ליה למינקט ככל חד טעמא אחרינא א"נ טעמא דריש לקיש גופיה נמי משום דמלוה מידק דייק והא דלא מייתי דרבש"ל אפסולי עדות משום דר"ל לא הזכיר אלא קטנים בדבריו:

חזקה

כללו דבר שכל העדים שהעידו לטמא ולטהר לקרב ולרחק עד שלא נחקרה עדותה אמרו בדיאם אנו נאמנים ואם משנתקרה עדותן אין נאמנים. אלא אי אתמר ארישא אתמר הרי אלו נאמנים ארמב"ח לא שנו פירוש דאמרין הפה שאקר הוא הפה שהתיר אלא שאמרו אנוסים היינו מחמת נפשות אבל אמרו אנוסים היינו מחמת ממון אין נאמנים שאין אדם משיש עצמו רשע ואפילו ע"י מיגו פ"י אינו נאמן לפסול עצמו מחזקתו דקרוב הוא אצל עצמו וקרוב פסול לעדות:

ובבב"י בעי ד'רודי. פירש בקונטרס ב"ב מ" (דף ג: וס) דלמא לפרש דלא תימא אמאי נשבע נימא מגו דחשיד אממונא חשיד נמי אשבעתא ולהכי קאמר ובכולי בעי דלודי ליה ולא חשיד אממונא וקשה לר"י דהא אמר בפ"ק דב"מ (דף ה:) דלא אמרינן מגו דחשיד אממונא חשיד נמי אשבעתא ואין לומר דמן המורה חשיד נמי אשבעתא ומדרבנן הוא דאמרין דלא חשיד לפי שראו שהיו מקילין בממון יותר מצבועה ותקנו שבעה על החשודים כל זמן שלא נודע שהוא גזלן כשגר מן המורה עדיין אצל גזלן ידוע שפסול מן המורה לא תקנו ולפי זה שבעה שלא שלחמי זו יד היא מדרבנן ^[א] ואלא היא דאורייתא אלא שבעה שלא פשעתי בהן והא דכתיב אם לא שלח לא שנשבע שלא שלח אלא ה"ק קרא נשבע שלא פשע אימתי בזמן שלא שלח זו יד דלס שלח זו יד חייב אפילו שלא פשע דנחמייד בזונסים דהא גבי נסכא דרבי אבא (שבעות דף נב:) משמע דאי אמר לא חטפתי היה נשבע להכחיש את העד אע"ג דחשיד אממונא והתם הויא שבעה דאוריית' דנשבעה דרבנן לא אמרינן מתוך שאינו יכול לישבע משלם דממשמע בפ"ק דב"מ (סס) גבי יהודה רעיא ונראה דלמא לפרש דלא תקשי כיון דאין אדם מעיז יהא נאמן צמה שכפר מקלָת וכיון פנים א"כ יהא נאמן במגו דאי בעי כפר הכל וקאמר דאין זה עזות מה שכופר קלָת ואי"ת כיון דלא חשיד אשבעתא למה גזלן פסול לשבעה ומירן ה' יהודה חסיד דדוקא כשהוא חשוד על אותו ממון שגא לישבע אמרינן דלא חשיד אשבעתא דעל ידי השבעה יפרוש אצל אותו ממון שכבר רעיא דחשדי ליה גזלן משום דלכל תרי מינייהו אע"פ שזריך לפרוע הני תרי דלכל מ"מ לא יפרוש מן השאר משום שבעה דמה שמשלם בע"כ אין זה השבה מעליא וי"מ דגזלן כשר לשבעה מן המורה דלא חשיד אשבעתא אלא דמדרבנן פסלוהו כשהוא גזלן ואס תאמר ומאי שנא דלעדות פסול דכתיב אל תשת ידך עם רשע וגו' ולשבעה כשר וי"ל דנשבעת שקר יש בה עונש גדול דכתיב בה לא ינקה וכדאמר בשבעות הדיינין (שבעות דף נט). שכל העולם כולו מודעו כשאמר הקב"ה (לא תשבעו ו) לא תשא ועוד דבעדות שקר ליכא אלא לא תענה ובשבעות שקר ליכא לא תגזול ולא תשבעו^[א] לשקר: **הר"י** א"ו **נאמנים**. ואי"ת ולמה נאמנים והא מגו במקום עדים הוא דאין סנהי שלא היו אנוסים ולא פסולי עדות דהא לקמן אמרינן תרי ותרי גינהו וי"ל כיון דהזכירו חכמים קיום הכא לא חשבי כלל קיום מה שאומרים כתב ידני הוא זה כיון דליניהו גופייהו אמרי תוך כדי דבור קטנים או אנוסים היינו אצל לקמן חשבינן להו כשני עדים כיון דכבר מקויים הוא שכתב ידן יוצא ממקום אחר: **אין נאמנים**. הכא ליכא לאקשויי

בא א ב ג מ"י פ"ג
מהלכות עדות הל' ו
ז סמג עשין קט עוש"ע
ח"מ סימן מו סעיף לו
[וצרף אלפס עוד כסנהדרין פ"ג דף קסג]:

ⓘ

הנהגות מנה"ב

רנשבורג

א) תר"ח מחמת כ"י ועד דבשני עדים לא אמרינן כ"י. ע"י קדושין מג ע"ב מד"ה והשתא וכו'.

ⓘ

תוספות רי"ד

מתני' העדים שאמרו כתב ידינו הוא זה אבל אנוסים היינו קטנים היינו פסולי עדות היינו הרי אלו נאמנים ואם יש עדים שהוא כתב ידן או שכתב ידן יוצא ממקום אחר אין נאמנים. פ"י ראוהן הוציא שט"ח על שפנעו ושפנען טען איני מכיר החתימת העדים ושמא מוויף הוא או יכול ראוהן לגבות בו עד שלא יקיים שטרו ואם באו העדים החתומים בו לפני ב"ד ואמרו כתב ידינו הוא זה וקיימותרו וחזרו ואמרו אנוסים היינו מחמת נפשות דאמר לקמן ובשקר חתמנו אלא כדי להציל את נפשינו עשינו וחתמנו שאין לך דבר שעומד בפני פקוח נפש או שאמרו קטנים היינו בשעה שחתמנו או בעת הראינוי ההלואה כענינו דארייתא הקטן אינה ראייה ואע"פ שבעת ההגה הוא גדול דכתיב או ראה או ידע אם לא יגיד ונשטא עונו כבעין שהתא הראייה והגדה בכשרות או שאמרו פסולים היינו מחמת חקריה שיינו בשעת הכתיבה או בעת המלוה קרוביה למלוה או ללוה או העדים זה לזה ונתרחקו כעשיו ועדותו הוא בטלה הרי אלו נאמנים משום מגו. מגו דאי בעי אמרי אין זה כתב ידינו ונכשיו אומרים כתב ידינו הוא אבל חתימתנו בטלה מחמת הסתנות האלו הם נאמנים אבל אם יש עדים אחרים שמכירים חתימתו ואומרים כי שוו הוה חתימתן ומתקיים השטר על פיהם או שכתב ידן יוצא ממקום אחר שכבר חתמו בשטר אחר שהוחזק ונתקיים בב"ד וב"ד רואים זה הוה ומשוין אותה ומתבררין שזו היא חתימתן ואומרים אלו הסענות לבטל השטר אין נאמנים שכיון שחתמו השטר בחזקת כשרות הוא דסתמא דמילתא החותם בשטר הכשרות חותם וכיון שחתמו הגדירו שוב אינן חוזרין ומגידים דכרישא דאית להו מגו להימנו אבל השתא דליכא להו מגו לא מהיימו אלא השטר מקיים ע"פ אחרים ופי' המורה פסולים היינו קרובים או מחמתם בקוביא ואינו ג"ל שיהיו נאמנין לומר משחקי בקוביא דאמרין לקמן שאין אדם נאמן לשום עצמו רשע ואפילו ע"י מגו הלכך אין לפרש פסולים היינו אלא מחמת קרובה: א"ר ב"ח לא שנו פ"י שאם כתב ידם יוצא ממקום אחר אינן נאמנים אלא כשהשטר מתקיים ע"פ אחרים שאין אדם רשאי לחתום שקר כדי להציל ממנו והמורה פ"י דלאו כל כמינייהו לשווי נפשייהו רשעי בעדות פיהם ולפסול השטר דאדם קרוב אצל עצמו ואין נאמן על עצמו לא לזכות ולא לחובה אבל אנוסים היינו מחמת נפשות נאמנים פ"י שאין לך דבר שעומד בפני פיקוח נפש. א"ל רבא כיון שהגיד שוב אינו חוזר ומגיד וכ"ת ה"מ ע"פ פ"י כגון המעיד בב"ד ולאחר כדי דיבור בא לשנות בו אבל בשטר